



PUTUSAN
Nomor 1927 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JAMALUDDIN bin ZARKANI/KANI A. RANI**, dahulu bertempat tinggal di Komplek Rimbawan, Nomor 23, RT 003, RW 006, Kelurahan/Desa Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang di Jalan H. Agus Salim (depan mushola Almunawaroh), RT 16, RW 008, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. **BASUNI bin ZARKANI/KANI bin A. RANI**, bertempat tinggal di Sei Awan, RT 007, RW 004, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. **HARUN ARRASYID bin ZARKANI/KANI bin A. RANI**, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Gang Garuda, RT 017, RW 008, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. **SALMAH binti ZARKANI/KANI bin A. RANI**, bertempat tinggal di Jalan Ketapang-Siduk, RT 08, RW 04, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
5. **WIJAHARDI bin ZARKANI/KANI bin A. RANI**, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju, RT 04, RW 02, Desa Sukamaju, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
6. **ELIDA AGUSTIARNI binti RUSTANDI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 02, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

7. **IRFAN HERMAYADI bin RUSTANDI**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto BTN Sampit Permai, RT 33, RW 009, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
8. **ERNI YULIA ERNITA binti RUSTANDI**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Babul Khair, RT 026, RW 09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
9. **RUKAYAH binti ABDUL MUNIR**, bertempat tinggal di Sei Awan Kanan, RT 003, RW 002, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
10. **SULIANTI binti ABDUL MUNIR**, bertempat tinggal di Jalan Ketapang-Siduk, RT 003, RW 002, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
11. **HANIAH binti H.M. HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Ketapang-Siduk, RT 08, RW 04, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jhon Redo, S.H., M.H. dan H. Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn., Para Advokat pada Kantor Hukum Jhon & Al, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 24, Kelurahan Sampit, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ACHMAD SURYA bin ZARKANI**, bertempat tinggal di Jalan. H. Agus Salim, Gang Garuda, Nomor 1, RT 017, RW

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



008, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

2. **MENG HAW** alias **AHAU**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani (Agen Suzuki Motor), Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, atau di Jalan Merdeka, Gang Murai, Nomor 10, RT 001, RW 001, Kelurahan Tengah, Kabupaten Ketapang;
3. **ACUAN**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono (Toko Sumber Baru Nomor 19), RT 003, RW 001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
4. **ACUN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono (Toko Sepatu Pandy Nomor 36), Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sekarang di Gang Patuha, Nomor 62 TM Trivoli Lippo Cikarang, RT 001, RW 007, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. **HERI ISKANDAR (OTONG) bin UTI SAIS/Ahli Waris UTI SAIS**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad, Gang Cendrawasih, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang diteruskan oleh Para Ahli Warisnya:
 1. **DJURAIDA binti BASANTO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rachmad, Gang Cendrawasih, RT 002, RW 001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
 2. **SELVIA RATNA DEWI binti HASAIS UTI HAKIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Pelindung Hewan, Nomor 55, RT 002, RW 008, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 3. **HERRY ISKANDAR bin HASAIS UTI HAKIMIN**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, RT 006, RW

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang;

4. MUHAMMAD KARNAIN, S.Hut. bin HASAIS UTI HAKIMIN, bertempat tinggal di Jalan RM. Sudiono, RT 008, RW 003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

5. SRI WAHYUNI binti HASAIS UTI HAKIMIN, bertempat tinggal di Jalan Merak, Nomor 8, RT 016, RW 008, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

6. HASSILDA PEBRIANY, S.H. binti HASAIS UTI HAKIMIN, bertempat tinggal di Jalan Purnama II, Gang Usahan Bersama II, Nomor 6, RT 001, RW 009, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak;

6. H. AMIN KUSAINI, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Nomor 49, RT 006, RW 002, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

7. NURHAYATI, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Nomor 49, RT 006, RW 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

8. SAMSUDIN, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Nomor 49, RT 006, RW 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M.J. Samosir, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M.J. Samosir, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Ruko Nomor 01 (samping Gang H. Mansyur), Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2019;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



1. **STAVEN**, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto (PD. Lotus Maubel), Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.J. Samosir, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M.J. Samosir, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Ruko Nomor 01 (samping Gang H. MAnsyur), Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2019;
2. **HENDRA LESMANA bin BASUNI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 02, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang;
3. **H. YANIRWAN KAHAR/H. NIRWAN**, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan (Komplek RSUD Agoesdjam), Nomor 17, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
4. **H. SUNLI MAD SAID**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gang Multi, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
5. **SAFARUDIN/Ahli Waris MARDIANA** (almarhum), bertempat tinggal di Jalan Matan, Nomor 59, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
6. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** di Jakarta c.q. **KAKANWIL PERTANAHAN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) PROVINSI KALIMANTAN BARAT** di Pontianak c.q. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KABUPATEN KETAPANG**, berkedudukan Jalan S. Parman, Nomor 99, Ketapang, yang diwakili oleh Imawan Abdul Ghofur, S.T., M.Si. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



kuasa kepada Oki Budi Setiawan, S.H. dan kawan-kawan,
Para Pegawai pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan
Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Desember 2018;

7. **BUPATI KETAPANG c.q. CAMAT DELTA PAWAN c.q. LURAH KELURAHAN TENGAH**, beralamat di Jalan MT. Haryono, Nomor 56, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
8. **YULIANA ASMARA DEWI, S.H., M.Kn.**, Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan RM. Sudiono, Nomor 4C Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
9. **AGUS MARDIANSYAH bin ABDUL MUNIR**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto BTN Sukaharja Indah 2, RT 014, RW 003, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
10. **HAPMI YULIANA binti ABDUL MUNIR**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Gang Belimbing, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
11. **MARTINI binti ABDUL MUNIR**, bertempat tinggal di Jalan Ketapang-Siduk, Gang H.M. Tayib, RT 003, RW 002, Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Provinsi Kalimantan Barat;
12. **FAUZIAH binti SAHRUJI APIN**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, RT 013, RW 00, depan Gang Deli, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 55/1952 atas nama Zarkani/Kani bin A. Rani dan mengembalikannya kepada Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun ataupun siapa saja yang mendapatkan daripadanya untuk segera mengosongkan rumah/bangunan atau tanah yang terletak di Jalan MT. Haryono (dahulu jalan Darusalam) RT 066, RW 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan (dahulu Kecamatan Hilir Utara), Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) dengan Sertifikat Hak Milik Swapradja Nomor 55/1952 dengan pemegang hak atas nama Zarkani/Kani bin A. Rani seluas $\pm 4.680 \text{ m}^2$, dan mengembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan dan dapat ditagih secara langsung oleh Para Penggugat;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dalam pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga tanah yang terletak di Jalan MT. Haryono (dahulu Jalan Darusalam), RT 066, RW 002, Kelurahan Tengah,

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



Kecamatan Delta Pawan (dahulu Kecamatan Hilir Utara), Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) dengan ukuran $\pm 60 \times 78 \text{ m}^2$ seluas $\pm 4.680 \text{ m}^2$ adalah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Surat IMB Nomor 24/UGR Tahun 1953 serta SHM Swapraja Nomor 55/1952 dengan pemegang hak atas nama Zarkani/Kani bin A. Rani dengan ukuran $\pm 60 \times 72 \text{ m}^2$ atau seluas $\pm 4.680 \text{ m}^2$ adalah milik Para Ahli Waris Zarkani/Kani bin A. Rani yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan segala tindakan hukum yang berkaitan peralihan hak baik jual beli, penyerahan hak dan perbuatan penerbitan SKT serta perbuatan penerbitan sertifikat kepada pihak ketiga di atas tanah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 24/UGR Tahun 1953 serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Swapraja Nomor 55/1952 dengan pemegang hak atas nama Zarkani/Kani bin A. Rani dengan ukuran $\pm 60 \times 78 \text{ m}^2$ atau seluas $\pm 4.680 \text{ m}^2$ adalah cacat hukum dan tidak sah;
6. Menyatakan jual beli dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2369/ 2004 dengan Surat Ukur Nomor 560/2004 atas nama Turut Tergugat VIII yang kemudian beralih atas nama Tergugat III yang berukuran lebar $\pm 10 \text{ m}$ x panjang $\pm 35 \text{ m}$, di atas tanah Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah;
7. Menyatakan jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat 4 yang terletak di tepi Jalan MT. Haryono berukuran lebar depan $\pm 7 \text{ m}$ dan lebar belakang 17 m x panjang $\pm 35 \text{ m}$ dan 25 m , adalah cacat hukum dan tidak sah;
8. Menyatakan jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat 6 terletak di tepi Jalan MT. Haryono berukuran lebar $\pm 7 \text{ m}$ x panjang $\pm 24 \text{ m}$, berikut bangunan ruko yang didirikan di atasnya digunakan untuk Apotek Bintang Farma adalah cacat hukum dan tidak sah;
9. Menyatakan jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat 8 yang terletak di tepi Jalan MT. Haryono berukuran lebar $\pm 4 \text{ m}$



- x panjang ± 24 m, dimana diatasnya berdiri bangunan ruko yang digunakan untuk Toko Sepatu Pandy, adalah cacat hukum dan tidak sah;
10. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat V di atas tanah objek sengketa *a quo* berukuran lebar ± 10 m x panjang ± 10 m, dimana diatasnya berdiri warung yang digunakan untuk warung sate, adalah cacat hukum dan tidak sah;
 11. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat VII di atas tanah objek sengketa *a quo* berukuran lebar ± 5 m x panjang ± 24 m, dimana diatasnya berdiri bangunan ruko, adalah cacat hukum dan tidak sah;
 12. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat IX di atas tanah objek sengketa *a quo* berukuran lebar ± 4 m x panjang ± 24 m, dimana diatasnya berdiri bangunan ruko yang digunakan untuk Toko Zero Seven, adalah cacat hukum dan tidak sah;
 13. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat X di atas tanah objek sengketa *a quo* terletak di bagian belakang, berukuran lebar ± 20 m x panjang 43 m, dimana diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal Tergugat X adalah cacat hukum dan tidak sah;
 14. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat XI di atas tanah objek sengketa *a quo* terletak di bagian belakang, berukuran lebar ± 10 m x panjang ± 43 m dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/011/ Tapem, tanggal 9 Juni 2015 atas nama Nurhayati, adalah cacat hukum dan tidak sah;
 15. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat XII di atas tanah objek sengketa *a quo* terletak di belakang, berukuran lebar ± 18 m x panjang ± 43 m, dimana diatasnya masih belum ada bangunan (masih kosong), adalah cacat hukum dan tidak sah;
 16. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat XII di atas tanah objek sengketa *a quo* terletak di bagian belakang berukuran lebar ± 9 m x panjang ± 43 m, dimana diatasnya belum ada bangunan (masih kosong), adalah cacat hukum dan tidak sah;
 17. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII untuk mengganti kerugian materil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp17.280.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

18. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII untuk mengganti kerugian Immateriil yang telah dialami Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng;

19. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau, jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ketapang /Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I, VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I, VI, VIII, X, XI, XII:

1. Gugatan Para Penggugat kabur tidak jelas;
2. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Tergugat III:

- Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu gugatan sehingga cacat formil (*processuele exceptie*);

Turut Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut;

Turut Tergugat VII:

- Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu gugatan sehingga cacat formil (*processuele exceptie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Ktp., tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;



Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat IMB Nomor 24/UGR, Tahun 1953 serta Sertifikat Hak Milik Swapraja Nomor 55/1952 dengan pemegang hak atas nama Zarkani/Kani bin A. Rani adalah milik para ahli waris Zarkani/Kani bin A. Rani yaitu Para Penggugat;
4. Menyatakan segala tindakan hukum yang berkaitan peralihan hak baik jual beli, penyerahan hak dan perbuatan penerbitan SKT serta perbuatan penerbitan sertifikat kepada pihak ketiga di atas tanah IMB Nomor 24/UGR Tahun 1953 serta Sertifikat Hak Milik Swapraja Nomor 55/1952 dengan pemegang hak atas nama Zarkani/Kani bin A. Rani adalah cacat hukum dan tidak sah;
5. Menyatakan jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat IV yang terletak di tepi Jalan MT. Haryono berukuran lebar depan ± 7 meter dan lebar belakang 17 meter x panjang ± 35 meter dan 25 meter, adalah cacat hukum dan tidak sah;
6. Menyatakan jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat VI terletak di tepi Jalan MT. Haryono berukuran lebar ± 7 meter x panjang ± 24 meter, berikut bangunan ruko yang didirikan di atasnya digunakan untuk Apotek Bintang Farma adalah cacat hukum dan tidak sah;
7. Menyatakan jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat VIII yang terletak di tepi jalan MT. Haryono berukuran lebar ± 4 meter x panjang ± 24 meter, dimana di atasnya berdiri bangunan ruko yang digunakan untuk Toko Sepatu Pandy, adalah cacat hukum dan tidak sah;
8. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat IX di atas tanah objek sengketa *a quo* berukuran lebar ± 4 meter x panjang ± 24 meter, dimana di atasnya berdiri bangunan ruko yang digunakan untuk Toko Zero Seven,

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



adalah cacat hukum dan tidak sah;

9. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat X di atas tanah objek sengketa *a quo* terletak di bagian belakang, berukuran lebar ± 20 meter x panjang 43 meter, dimana di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal Tergugat X adalah cacat hukum dan tidak sah;
10. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat XI di atas tanah objek sengketa *a quo* terletak di bagian belakang, berukuran lebar ± 10 meter x panjang ± 43 meter dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/0111/Tapem, tanggal 9 juni 2015, atas nama Nurhayati, adalah cacat hukum dan tidak sah;
11. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat XII di atas tanah objek sengketa *a quo* terletak di belakang, berukuran lebar ± 18 meter x panjang ± 43 meter, dimana di atasnya masih belum ada bangunan (masih kosong), adalah cacat hukum dan tidak sah;
12. Menyatakan penerbitan SKT atas nama Tergugat XII di atas tanah objek sengketa *a quo* terletak di bagian belakang berukuran lebar ± 9 meter x panjang ± 43 meter, dimana di atasnya belum ada bangunan (masih kosong), adalah cacat hukum dan tidak sah;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII untuk mengganti kerugian imateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.960.300,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah);
16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PTK., tanggal 6 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Ktp, tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pembanding dahulu Tergugat I, VI, VIII, X, XI, XII;
- Menyatakan gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
- Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kasasi/2019/PN Ktp *juncto* Nomor 74/PDT/2019/PT PTK *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Penggugat;
2. Menerima memori kasasi dan dalil-dali keberatan dalam memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/PDT/2019/PT PTK, tanggal 9 Oktober 2019;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Ktp, tanggal 23 Mei 2019;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 15 November 2019 dan 18 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 15 November 2019 dan 18 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tidak salah menerapkan hukum, namun demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang mendasarkan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketentuan tersebut berlaku apabila suatu sertifikat hak milik didapatkan dengan cara yang didasari dengan iktikad baik;

Bahwa terbukti proses jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Undang-Undang sehingga jual beli yang terjadi atas terbitnya sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Para Tergugat telah dilakukan berdasarkan iktikad baik, sehingga pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam proses jual beli terdapat pemalsuan tanda tangan berdasarkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di samping itu juga dasar kepemilikan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Swapraja Nomor 55/1952 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 24/UGR Tahun 1953 ternyata dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 belum dikonversi;

Bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat yang menggugat terhadap tanah yang telah bersertifikat atas nama perorangan dalam hal ini tanah milik Tergugat VI SHM Nomor 1741 yang terbit tahun 1997 oleh Turut Tergugat I telah berlangsung $\pm$ 22 tahun, harus dinyatakan Para Penggugat tidak berhak menuntut lagi haknya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sesuai bunyi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga bukan dalam pengertian lewat waktu/daluwarsa, tetapi tidak berhak menuntut lagi haknya, maka eksepsi Para Tergugat harus ditolak dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mempertimbangkan dan memutus tentang tuntutan provisi, padahal tuntutan provisi tersebut telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam gugatan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Ketapang, maka tuntutan provisi tersebut harus dicantumkan dalam putusan kasasi;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak Dalam Eksepsi, Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JAMALUDDIN bin ZARKANI/KANI A. RANI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JAMALUDDIN bin ZARKANI/KANI A. RANI**, 2. **BASUNI bin ZARKANI/KANI bin A. RANI**, 3. **HARUN ARRASYID bin ZARKANI/KANI bin A. RANI**, 4. **SALMAH binti ZARKANI/KANI bin A RANI**, 5. **WIJAHARDI bin ZARKANI/KANI bin A RANI**, 6. **ELIDA AGUSTIARNI binti RUSTANDI**, 7. **IRFAN HERMAYADI bin RUSTANDI**, 8. **ERNI YULIA ERNITA binti RUSTANDI**, 9. **RUKAYAH binti ABDUL MUNIR**, 10. **SULIANTI binti ABDUL MUNIR** dan 11. **HANIAH binti H.M. HASAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 74/PDT/2019/PT PTK., tanggal 6 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Ktp., tanggal 23 Mei 2019, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)